

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE [●] – ESTADO DE [●]

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

[NOME COMPLETO DO AUTOR], nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº [●] e CPF nº [●], residente e domiciliado à [endereço completo], por seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço], onde recebe intimações, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência propor a presente:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de:

[RAZÃO SOCIAL DA SEGURADORA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na [endereço completo], pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O autor firmou com a ré contrato de seguro do tipo [ex.: automóvel, residencial, vida], sob apólice nº [●], com vigência entre [data de início] e [data de término]. Durante a vigência da apólice, ocorreu o evento [descrever brevemente o sinistro ou relação contratual], o qual deu ensejo a controvérsia entre as partes.

A seguradora alegou descumprimento contratual por parte do autor – mais precisamente, a violação de cláusulas secundárias ou anexas do contrato – e recusou-se a pagar a indenização devida, ou, ainda, cobrou valores indevidos a título de prêmio complementar, franquia ou multa (documento ID [●]).

Contudo, os supostos fatos geradores da obrigação questionada datam de [data], sendo certo que a presente demanda foi ajuizada apenas em [data], ou seja, mais de um ano após o nascimento da pretensão da seguradora.

Assim, a cobrança atualmente imposta pela ré carece de respaldo jurídico, seja por inexistência de relação de direito obrigacional que a sustente, seja porque eventual direito da seguradora está fulminado pela prescrição ânua, prevista expressamente na legislação civil para relações oriundas de contrato de seguro.

II – DO DIREITO

O contrato de seguro, regido por normas específicas do Código Civil, submete-se à regra prescricional prevista no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, segundo a qual:

"Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou vice-versa, contando-se o prazo:

b) no caso de responsabilidade civil, da data em que é citado o segurado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado."

Ainda que a hipótese dos autos não envolva responsabilidade civil por ato de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento uniforme no sentido de que o prazo prescricional anual se aplica a qualquer pretensão baseada no inadimplemento de deveres principais, secundários ou anexos derivados do contrato de seguro, abrangendo tanto segurado quanto seguradora.

No caso concreto, transcorrido o lapso de um ano entre a data em que a ré teve ciência dos fatos e a tentativa de cobrança, resta consumada a prescrição da pretensão, o que acarreta a inexigibilidade do débito, sendo cabível a restituição de eventual valor já pago indevidamente.

III – DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Em razão da insistência da seguradora na cobrança e da negatificação do nome do autor em cadastros de inadimplentes, este realizou o pagamento do valor de R\$ [●], sob protesto, apenas para evitar maiores prejuízos de ordem patrimonial e moral (comprovante ID [●]).

Tal pagamento indevido autoriza a restituição do valor, com correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

IV – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito (prescrição do suposto crédito) e o perigo de dano, consubstanciado na manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes e na cobrança coercitiva por parte da ré.

Requer-se, portanto, a imediata suspensão da cobrança e a exclusão do nome do autor de qualquer banco de dados negativo, até decisão final da demanda.

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

1. A concessão da tutela de urgência, determinando-se a imediata suspensão da cobrança impugnada, bem como a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplência;

2. A citação da ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

3. Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré com fundamento na prescrição anual;

b) Condenar a ré à repetição do indébito, com devolução integral da quantia paga (R\$ [●]), acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação;

4. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente prova documental e pericial contábil, se necessária.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]